

نموذج عقد كراء سكني في المغرب

****نموذج عقد كراء سكني في المغرب****

****العنوان: عقد كراء سكني**

****نوع العقد: عقد كراء سكني**

****الملخص: هذا العقد يحدد شروط الكراء و حقوق والتزامات كل طرف فيما يتعلق بالشقة المكرأة.**

****البند: ****

1. ****موضوع العقد: يقر الطرفان بأن هذا**
العقد يخص كراء الشقة رقم [رقم الشقة] الواقعة في [عنوان الشقة]، بمساحة [مساحة الشقة] متر مربع، لمدة [مدة الكراء] شهرا.
2. ****معينة و تسليم المحل: يقر الطرفان بأن الشقة**
تم تسليمها إلى المستأجر على الحالة التي تسلمها بها، وأن المستأجر قد قام بمعينة الشقة و وجدتها مناسبة لاستخدامها كمسكن.
3. ****مدة الكراء: يحدد الطرفان بأن مدة الكراء هي [مدة الكراء] شهرا، تبدأ من [تاريخ البدء] و تنتهي في [تاريخ الانتهاء].**
بأن السومة الكرائية هي [مبلغ السومة] درهم مغربي، وأن المستأجر يلتزم بأداء السومة الكرائية في موعد لا يتجاوز [تاريخ الأداء].
4. ****السومة الكرائية و كيفية الأداء: يقر الطرفان**
السنديك و المرافق: يقر الطرفان بأن المستأجر يلتزم بأداء واجبات السنديك و المرافق، بما في ذلك [قائمة الواجبات].
5. ****واجبات**
مغربي، و أن الضمانة ستم إعادة تسليمها إلى المستأجر عند انتهاء مدة الكراء، شريطة أن يكون المستأجر قد قام بجميع التزاماته.
6. ****الضمانة: يقر الطرفان بأن المستأجر يلتزم بتوفير ضمانة بقيمة [قيمة الضمانة] درهم**
7. ****التحملات الجبائية و الضريبة: يقر الطرفان بأن المستأجر يلتزم بدفع جميع التحملات الجبائية و الضريبة المتعلقة بالشقة.**
8. ****الغرض من الكراء: يقر الطرفان بأن الغرض من الكراء هو استخدام الشقة كمسكن، و أن المستأجر يلتزم بعدم استخدام الشقة لأي غرض آخر.**
9. ****الصيانة و الإصلاحات: يقر الطرفان بأن المستأجر يلتزم بإجراء الإصلاحات البسيطة، و أن المالك يلتزم بإجراء الإصلاحات الكبيرة.**
10. ****التزامات و شروط عامة: يقر الطرفان بأن**
المستأجر يلتزم بالحفاظ على الشقة بعناية، و أن المستأجر يلتزم بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يشكل خطرا على سلامة العقار.
11. ****عناوين المراسلة: يقر الطرفان بأن عناوين المراسلة هي [عنوان المستأجر] و [عنوان المالك].**
12. ****إقرار بالرضا و الأهلية: يقر الطرفان بأنهم قد قرأوا و فهموا جميع بنود هذا العقد، و أنهم يلتزمون بها، و أنهم يقررون بأنهم أهل للاعتراف بالعقد.**

****القوانين: ****

* القانون رقم 67.12 المتعلق بكراء المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني

* المادة 3 من قانون الكراء رقم 67.12

****الالتزامات:****

* الالتزام بأداء السومة الكرائية

* الالتزام بأداء واجبات السنديك و المرافق

* الالتزام بالحفاظ على الشقة بعناية

* الالتزام بإجراء الإصلاحات الكرائية البسيطة

* الالتزام بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يشكل خطرا على سلامة العقار

****شروط الفسخ:****

* انتهاء مدة الكراء

* إفراغ المحل

* تسليم الشقة على الحالة التي تسلمها بها

****التوقيعات:****

المستأجر: _____

المالك: _____

****التاريخ:****

[تاريخ التوقيع]

هذا العقد قد تم إعداده و التوقيع عليه في [مكان التوقيع]، في [تاريخ التوقيع].

